МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ
КОМИСС

Засгийн газрын 12 дугаар байр, Барилгачдын талбай-2,
Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, 15170
Утас: (+976) 7000 0222, (+976-51) 26 29 31
Цахим шуудан : info@nhrcm.gov.mn
Цахим хуудас : www.nhrcm.gov.mn

2024.10.16 № 01/1610

танай_____-ны № _____-т

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ
ПРОКУРОР, ТӨРИЙН ХУУЛЬ
ЦААЗЫН ТЭРГҮҮН ЗӨВЛӨХ
Б.ЖАРГАЛСАЙХАН ТАНАА

Хариу хүргүүлэх тухай

Танай байгууллагаас ирүүлсэн Улсын ерөнхий прокурорын 2017 оны А/57 дугаартай тушаалаар батлагдсан “Мэдүүлэг авах өрөөнд тавигдах шаардлага”-ын шинэчлэн боловсруулсан төсөлтэй танилцаж, саналыг хавсралтаар хүргүүлж байна.

Хавсралт 1. хуудастай.

ДАРГА Д.СҮНЖИД

15002198

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын
2024 оны 10 дугаар сарын 16-ны
өдрийн 01/140 дугаартай албан
бичгийн хавсралт

“Мэдүүлэг авах өрөөнд тавигдах шаардлага”-ын шинэчлэн
боловсруулсан төсөлд өгөх санал

Улсын ерөнхий прокурорын 2017 оны А/57 дугаар тушаалаар батлагдсан “Мэдүүлэг авах өрөөнд тавигдах шаардлага”-ын шинэчлэн боловсруулсан төсөлд дараах саналыг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Комиссоос мэдүүлэг авах өрөөнд тавигдах шаардлагын хэрэгжилтэд хийсэн хяналт шалгалтаар камерын хяналт цагдаагийн газрын дарга, хэлтсийн дарга, жижүүрийн цагдаагийн өрөөнд байрлаж байсан тул мэдүүлэг авах өрөөний камерын хяналтыг байрлуулах өрөө, хяналт тавих, хадгалах, хамгаалах албан тушаалтан, тэдгээрийн үүрэг хариуцлагын талаар тус тус нэмж оруулах;

2. Байгууллагын нэр өөрчлөгдсөн тул тус төслийн 1.3-т “Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжил хариуцсан байгууллага” гэдгийг засах;

3. Мэдүүлэг авах өрөөнүүд бүгд тусгайлан бэлтгэсэн өрөө бөгөөд тус төслийн 2.1.3 “мэдүүлэх авах тусгайлан бэлдсэн өрөө” гэдгийг “таньж олуулах өрөө” гэж өөрчлөн найруулах;

4. Тус төслийн 4.3-т “байгалийн болон зохиомол гэрэлтүүлэгтэй байна” гэж нэмэх;

5. Тус төслийн 4.4-г “агаарын температур, харьцангуй чийгшил, агаарын урсгалын хурд ажлын байрны орчин эрүүл ахуйн стандарт шаардлагад нийцсэн байх, агаар сэлгэх боломжтой байх” гэж өөрчлөн найруулах;

6. Тус төслийн 4.12-с “жижиг оврын шүүгээ” гэсэн хэсгийг хасах;

7. Тус төслийн 4.14-т “Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцогчдыг ус уух боломжоор хангах” гэсэн заалт нэмэх;

8. Тус төслийн 4.15-д “Өрөөнд дулаан хэмжигч термометр байрлуулах” гэсэн заалт нэмэх;

9. Тус төслийн 4.16-д “Аюул тохиолдох үед дохио өгөх товчлуур байрлуулах” гэсэн заалт нэмэх;

10. Тус төслийн 6.1 “Нэгж прокурорын газар” гэдгийг утга, найруулга засах;

11. Тус төслийн 6.2.4-т мэдүүлгийн зөвшөөрлийн хэмжээг “А5 цаасны хэмжээнээс багагүй хэмжээтэй байх” гэж заасныг “А4 цаасны хэмжээтэй байх” гэж өөрчлөн найруулах;

12. Тус төслийн 6.11-т ашиглалтын шаардлага хангахгүй шалтгаанаар прокурор зөвшөөрөл хураасан тохиолдолд мэдүүлгийг хаана авах талаар мэдээлэл нэмж тусгах;

13. Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн шалгах ажиллагаанд тавих хяналтыг хуулиар тусгайлан зохицуулсан тул тус төсөлд зөвхөн мэдүүлэг авах өрөөнд тавигдах шаардлагын талаар тусгасан нь зүйтэй. “Мэдүүлэг авах”, “Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын нууцлал”-ын талаар Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 25.1, 29.3 дугаар зүйлд тусгасан тул тус журмын 8.3-г хасах;

14. Тус төслийн 8.8-д ямар хуулийн дагуу хариуцлага тооцох талаар мэдээлэл нэмж оруулах.